

1.3. Complementarmente, informa-se, no Quadro 1, os dados referentes ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), celebrado entre a Concessionária ViaSul e o Poder Concedente, representado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT:

Tabela 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-101/290/386/448/RS
2	Extensão do Sistema Rodoviário	465,30 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Fevereiro/2019
5	Assinatura do Contrato	11/01/2019
6	Início da Concessão	15/02/2019
7	Início da Cobrança de Pedágio	15/02/2019
8	7º Ano de Concessão	15/02/2025 - 14/02/2026

2. OBJETIVO

- 2.1. Avalia-se a pertinência da solicitação apresentada pela Concessionária ViaSul, relativo ao pedido de implantação de área de escape, conforme Nota Técnica 2126/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280), a qual apresenta as solicitações a serem incluídas em revisão quinquenal, constantes do procedimento de Levantamento de Necessidades tratado no âmbito do processo nº 50500.025212/2024-12, relativo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#).
- 2.2. Para tanto, serão analisados a motivação e o mérito da solicitação, a previsão contratual e normativa aplicável, além de se avaliar os requisitos necessários à viabilização da proposta, bem como o mecanismo adequado para a efetivação da alteração contratual e a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#).

3. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

- 3.1. O pleito em referência foi apresentado de maneira organizada e objetiva, sendo que todas as premissas, informações, documentos e cálculos necessários para avaliação adequada e eficiente do pleito encontram-se juntados ao processo, conforme quadro abaixo.

Quadro 1 - Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108)

ITEM	DOCUMENTO	CHECK
1	Relatório de Proposição	☐
2	Relatório Fotográfico e Projeto Funcional Simplificado	N/A
3	Orçamento Estimativo ou Memória de Cálculo do Desequilíbrio Econômico-Financeiro	☐
4	Declaração de Veracidade de Informações e Documentos (Ofício Circular SEI nº 911/2023/GECON/SUOD/DIR-ANTT - SEI nº 16677150)	☐

4. HISTÓRICO PROCESSUAL

4.1. A tabela a seguir apresenta histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Tabela 2 - Histórico processual

ITEM	DOCUMENTO	Nº SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	ANTT - Ofício 11959	31244618	10/04/2025	A GEGIR apresenta o assunto em tela à Concessionária ViaSul, solicitando análise e manifestação da mesma, no prazo de 18 (dezoito) dias.
2	Carta VS - ADC nº 281/2025	31899286	05/05/2025	A Concessionária reconhece a importância do dispositivo em tela em rodovias em trecho de serra.

5. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

5.1. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno.

- [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#);
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres; e
- [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#): Disciplina o procedimento do reajuste e das revisões ordinárias e extraordinárias, no âmbito dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob gestão da ANTT.

6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

6.1. Com o início da vigência da [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#) (RCR3), instituiu-se o processo de Levantamento de Necessidades como um processo periódico, voltado a verificar as necessidades de atualização dos contratos de concessões de rodovias federais. Tal processo, conta com a participação da sociedade, entidades interessadas, municípios e estados, concessionária e ANTT, por meio de realização de reunião participativa, onde são coletadas as contribuições dos interessados.

6.2. Diante de tal regramento, a GEGIR iniciou o procedimento do Levantamento de Necessidades relativo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), conforme as tratativas elencadas no processo nº 50500.025212/2024-12. Como resultado da realização da(s) reunião(ões) participativa(s) e do prazo regimental de suas respectivas contribuições enviadas pelos diferentes interessados, lavrou-se a Nota Técnica

SEI nº 475/2025/COGIP/GEGR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 29063377), consolidando todas as propostas consideradas aptas ao final do processo de Levantamento de Necessidades.

6.3. Ato contínuo, foi lavrada a Nota Técnica SEI nº 2126/2025/COGIP/GEGR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280) que consolida sugestão de encaminhamento dos pleitos a partir de critérios relativos à natureza, conveniência e/ou oportunidade de sua inclusão ao contrato de concessão e seu enquadramento dentro dos diversos dispositivos de inclusão e ajuste contratual (revisão ordinária, extraordinária, quinquenal, termo de ajustamento de conduta e termo aditivo).

6.4. Por fim, considerando a competência regimental definida no art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), mediante o Despacho COGIR (SEI nº 30998982), os referidos pleitos foram encaminhados para análise de mérito desta COGIN.

7. ANÁLISE TÉCNICA

7.1. PROPOSTA

7.1.1. A solicitação de implantação de área de escape foi sugerida pela própria Concessionária ViaSul, em conjunto a esta Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.

7.1.2. Tal solicitação foi apresentada por meio da Nota Técnica 475/2025/COGIP/GEGR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 29063377), que expõe os pleitos relacionados ao levantamento de necessidades, do processo de revisão quinquenal da Concessionária ViaSul, e considerado apto ao final do presente processo através da Nota Técnica 2126/2025/COGIP/GEGR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280).

7.1.3. A Concessionária ViaSul, após ser solicitada por meio do Ofício 11959/2025/COGIN/GEGR/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 31244618), manifestou-se, através da Carta VS - ADC nº 281/2025 de 05/05/2025, conforme o seguinte:

A Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. – CCR ViaSul, conforme solicitado por meio do Ofício em tela acerca do pleito apresentado no processo de Levantamento de Necessidades: Implantação de Área de Escape, vem por meio desta expor o que segue:

Inicialmente, reconhece-se a importância deste tipo de dispositivo em rodovias em trecho de serra. Neste contexto, avaliando o trecho concedido à ViaSul, verifica-se a combinação de trecho em serra com forte declive em condição sinuosa na região de Pouso Novo/RS (entre os km 300 e 310 da BR-386).

Analizando o histórico de acidentes na região do km 307, verifica-se que mais de 55% dos tipos de acidentes referem-se a “saída de pista”, “queda de ribanceira” ou “tombamento”, o que pode indicar potencial de aderência quanto à solução de área de escape.

No entanto, entende-se necessário o desenvolvimento de estudo específico para a indicação de eventuais locais para a implantação deste tipo de dispositivo.

Sem mais para o momento, contamos com a colaboração e entendimento, colocamo-nos à disposição de V. Sas. Para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

7.1.4. Isto posto, por tratar-se de matéria relacionada a alterações contratuais, constata-se a existência de fundamentação para a apreciação de mérito da demanda em questão, ressaltando-se que os demais aspectos pertinentes serão oportunamente analisados nos tópicos subsequentes.

7.2. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

7.2.1. apresentam-se, a seguir, os ditames contratuais que versam sobre a possibilidade de inclusão de investimentos mediante processo de revisão quinquenal.

7.2.2. O [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) traz o seguinte:

9 Obras e Serviços

9.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços

9.1.1 A Concessionária deverá executar as obras e os serviços necessários ao cumprimento do objeto do Contrato, atendendo integralmente aos Parâmetros de Desempenho, ao Escopo, aos Parâmetros Técnicos e às demais exigências estabelecidas no Contrato e no PER, seguindo as normas, manuais e regulamentações ABNT, DNIT e ANTT vigentes.

[...]

9.1.2 A Concessionária deverá realizar:

(i) as obrigações de investimento constantes do PER, nos prazos indicados; e

(ii) todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento dos Parâmetros de Desempenho e demais Parâmetros Técnicos e Escopos estabelecidos no Contrato e no PER, nos prazos indicados.

[...]

9.1.9 Inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços, com exceção das hipóteses previstas nas subcláusulas 9.1.1(i), 9.3.6, 9.4, 9.6.2(ii) e 9.6.3, serão realizadas exclusivamente por meio de revisão quinquenal.

(i) São vedadas inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços fora das revisões quinquenais, exceto quando a sua execução se revelar imprescindível à segurança viária, devidamente motivada.

(ii) Inclusões ou alterações de obras e serviços que tenham comprovada repercussão sobre os custos de responsabilidade da Concessionária implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Fluxo de Caixa Marginal.

[...]

17 Tarifa de Pedágio

[...]

17.6 Revisão Ordinária

17.6.1 Revisão ordinária é a revisão anual realizada pela ANTT por ocasião do reajuste tarifário, com o objetivo de incluir os efeitos de ajustes previstos neste Contrato, mediante aplicação do Fator C, do Fator D, do Fator A e do Fator E, e das adequações previstas no Fluxo de Caixa Marginal.

17.4.2 O Fator C será calculado e aplicado conforme a metodologia prevista no Anexo 6.

17.4.3 O Fator D, o Fator A e o Fator E serão calculados conforme os critérios indicados na subcláusula 21.6 e no Anexo 5.

[...]

17.7 Revisão Quinquenal

17.7.1 Revisão quinquenal é a revisão decorrente de alterações, inclusões, exclusões, antecipações ou postergações de obras serviços, com o objetivo de compatibilizar o PER com as necessidades apontadas por usuários, Concessionária e corpo técnico da ANTT, oriundas da dinâmica do Sistema Rodoviário.

17.7.2 Quinquenalmente, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverá ser submetida ao Processo de Participação e Controle Social da ANTT, a fim de garantir o direito de manifestação de todos os interessados.

17.7.3 A primeira revisão quinquenal ocorrerá ao final do 5º ano do Prazo da Concessão e as demais, sucessivamente, a cada 5 (cinco) anos. (grifo nosso)

17.8 Revisão Extraordinária

17.8.1 Revisão extraordinárias é a revisão decorrente de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão em razão das hipóteses estabelecidas na subcláusula 20.2, quando cabíveis.

17.9 Efeito do Reajuste, da Revisão e dos Fatores

17.9.1 O efeito decorrente das revisões será aplicado na mesma data-base do reajuste da Tarifa de Pedágio.

17.9.2 A Tarifa de Pedágio a ser praticada será autorizada mediante publicação de resolução específica da ANTT no DOU.

[...]

20. Alocação de Riscos

[...]

20.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão:

[...]

20.2.12 vícios ocultos do Sistema Rodoviário e dos Bens da Concessão, vinculados à manutenção e operação, transferidos à Concessionária na Data da Assunção;

20.2.13 alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços que afete o equilíbrio econômico-financeiro; (grifo nosso)

7.2.3. À luz do exposto, verifica-se que o contrato de concessão prevê a possibilidade de alteração das obrigações contratuais, inclusive a incorporação de novos investimentos, desde que a necessidade seja devidamente justificada.

7.3. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

7.3.1. No mesmo sentido, visaremos trazer os dispositivos regulamentares desta Agência que abordam o assunto de inclusão de investimento não previsto inicialmente, no que tange a revisão quinquenal dos Contratos de Concessões.

7.3.2. Discorramos, transcrevendo os excertos, a seguir:

RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.950/2021:

SEÇÃO III

Alteração Contratual

Art. 27. O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

§ 1º Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

§ 2º Quando o impacto for de difícil mensuração, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada por alteração de obrigações contratuais, mantendo-se a equivalência de encargos e vantagens conforme acordo entre as partes.

§ 3º O disposto no § 2º não impede a alteração unilateral da ANTT para manutenção da atualidade do serviço, que não importe em encargos adicionais extraordinários.

§ 4º As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais. (Acréscitado pela Resolução 6000/2022/DG/ANTT/MI) (Grifo nosso)

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.000/2022:

ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA

[...]

Obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão

[...]

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias.

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.032/2023:

Art. 1º Aprovar a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Parágrafo único. Aplicam-se ao Regulamento das Concessões Rodoviárias as seguintes definições:

[...]

XIV - Revisão quinquenal: revisão do contrato de concessão, realizada em intervalos entre cinco e dez anos, que tem por finalidade a inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia;

[...]

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

[...]

CAPÍTULO X

REVISÕES CONTRATUAIS

Seção I

Disposições gerais

Art. 136. O contrato de concessão e a tarifa de pedágio serão submetidos às revisões ordinária, extraordinária e quinquenal de acordo com o procedimento e as hipóteses de cabimento previstas neste Capítulo.

[...]

Revisão Quinquenal

[...]

Disposições gerais

[...]

Art. 154. A revisão quinquenal será processada em intervalos entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos de vigência do contrato de concessão para análise da evolução do cumprimento das obrigações e da necessidade de atualização e modernização contratual.

§ 1º A revisão quinquenal é de interesse público e será promovida de ofício pela ANTT, preferencialmente com a cooperação da concessionária e dos demais atores públicos e privados interessados.

§ 2º A revisão quinquenal poderá resultar na inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia.

§ 3º O resultado revisão quinquenal deverá preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, eventualmente afetado pelas alterações contratuais promovidas. (Grifo nosso)

7.3.3. Isto posto, conclui-se que o pedido do assunto em tela poderá ser submetido a análise e solicitação, com a possibilidade de inclusão no Levantamento de Necessidades a ser incorporado ao PER pela Concessionária, através do processo de revisão quinquenal, cuja aprovação e deliberação estarão sob a competência da Diretoria da ANTT.

7.3.4. Dessa forma, fica evidenciado que, além de proporcionar a atualização e modernização dos contratos, a RQ promove um ambiente de transparência e participação pública, fundamentos indispensáveis para a legitimidade das decisões tomadas.

8. MÉRITO

8.1. Analisa-se o mérito de implantação de área de escape para o [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) da Concessionária ViaSul.

8.2. A implantação de áreas de escape nas rodovias federais configura-se como uma medida de engenharia viária imprescindível para a mitigação de riscos em trechos críticos, notadamente em aclives e declives acentuados. Essas estruturas são projetadas para permitir a desaceleração controlada de veículos que apresentem falha nos sistemas de frenagem, reduzindo de forma significativa a probabilidade de acidentes com alto potencial lesivo. A aplicação dessa solução técnica contribui diretamente para o aumento da segurança operacional das vias e para a preservação de vidas.

8.3. Sob a perspectiva da gestão pública e da economia de recursos, as áreas de escape representam um investimento estratégico na prevenção de acidentes. Sua presença reduz substancialmente os custos associados a sinistros rodoviários, como danos à infraestrutura, paralisações no fluxo logístico, encargos com resgates e tratamentos médicos, além de prejuízos materiais. Nesse contexto, reforça-se o compromisso com a adoção de soluções que priorizem a segurança viária de forma sustentável e eficaz.

8.4. Adicionalmente, a existência de áreas de escape em pontos críticos das rodovias confere maior confiabilidade ao sistema de transporte terrestre, promovendo melhores condições de dirigibilidade e segurança para motoristas profissionais e demais usuários. Assim, a implementação dessas estruturas deve ser considerada parte integrante de uma política pública voltada à modernização e qualificação da infraestrutura rodoviária federal.

8.5. Ainda, a implantação de tal mecanismo, apesar de não previsto no [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) da Concessionária ViaSul, já consta nos contratos de concessões mais recentes, a saber:

[Contrato de Concessão 01/2024 - Nova 381 - Programa de Exploração da Rodovia - PER:](#)

3.2 FRENTE DE OBRAS

[...]

3.2.9 Parâmetros Técnicos

[...]

3.2.9.2 Parâmetros Técnicos das Obras de Melhorias

[...]

j) Áreas de Escape

Possuirão comprimento mínimo de 180 m, largura mínima de 5 m e profundidade máxima de 1 m, preenchidas com cinasita ou material de qualidade superior com comprovada eficácia na frenagem segura dos veículos.

Paralela às caixas, deve ser prevista uma pista de serviço para manutenção da caixa e operação de guinchos para retirada de veículos.

A concessionária apresentará estudo específico de segurança viária para a definição do local mais adequado para implantação das áreas de escape, submetendo-o previamente à ANTT para aprovação. (grifo nosso)

[Contrato de Concessão 02/2024 - Via Cristais - Programa de Exploração da Rodovia - PER:](#)

3.2 FRENTE DE OBRAS

[...]

3.2.8 Parâmetros Técnicos

[...]

3.2.8.2 Parâmetros Técnicos das Obras de Melhorias

[...]

i) Áreas de Escape

Possuirão comprimento mínimo de 180 m, largura mínima de 5 m e profundidade máxima de 1

m, preenchidas com cinasita ou material de qualidade superior com comprovada eficácia na frenagem segura dos veículos.

Paralela às caixas, deve ser prevista uma pista de serviço para manutenção da caixa e operação de guinchos para retirada de veículos.

A concessionária apresentará estudo específico de segurança viária para a definição do local mais adequado para implantação das áreas de escape, submetendo-o previamente à ANTT para aprovação. (grifo nosso)

[Contrato de Concessão 03/2025 - Way 262:](#)

3.2 FRENTE DE OBRAS

[...]

3.2.8 Parâmetros Técnicos

[...]

3.2.8.2 Parâmetros Técnicos das Obras de Melhorias

[...]

j) Áreas de Escape

Possuirão comprimento mínimo de 180 m, largura mínima de 5 m e profundidade máxima de 1 m, preenchidas com cinasita ou material de qualidade superior com comprovada eficácia na frenagem segura dos veículos.

Paralela às caixas, deve ser prevista uma pista de serviço para manutenção da caixa e operação de guinchos para retirada de veículos.

A concessionária apresentará estudo específico de segurança viária para a definição do local mais adequado para implantação das áreas de escape, submetendo-o previamente à ANTT para aprovação. (grifo nosso)

8.6. Observa-se que a implantação de área de escape pela Concessionária ViaSul encontra respaldo, uma vez que tal mecanismo já é previsto em contratos mais modernos por diferentes concessionárias.

8.7. Dessa forma, do ponto de vista contratual, **verifica-se, do ponto de vista contratual, a viabilidade da inclusão de área de escape ao Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018 por meio da revisão quinquenal, sendo um importante componente quanto à melhoria da segurança viária, condicionando-se sua efetiva inclusão no processo de revisão quinquenal à avaliação dos estudos enviados, a ser realizada pela Gerência de Engenharia Rodoviária - GEENG e a avaliação dos aspectos operacionais e de segurança viária pela Gerência de Fiscalização de Infraestrutura e Operação Rodoviária - GEFOP.**

8.8. Diante do exposto, e considerando que os novos contratos já definem de forma clara o assunto em tela a ser cumprido pelas concessões, no que cabe a esta GEGIR, **pode-se concluir que sua inclusão é viável.** A inserção dessa cláusula, portanto, está em conformidade com as práticas contratuais vigentes, contribuindo diretamente para o alcance da modernização contratual, um dos principais objetivos do processo de revisão quinquenal. No entanto, é de suma importância que as premissas e condições estabelecidas, sejam observadas ao longo de sua execução, a fim de evitar-se qualquer tipo de descumprimento ou distorção dos objetivos originalmente propostos.

9. CONCLUSÃO

9.1. Inicialmente, esta Gerência reconhece a proposta apresentada pela Concessionária CCR ViaSul pois foi apresentada por seu representante legal e foi devidamente motivada e fundamentada tecnicamente, bem como respeitou os ditames legais, contratuais e regulamentares.

9.2. A análise da presente proposta foi realizada no âmbito do processo de Levantamento de Necessidades do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), conforme o processo nº 50500.025212/2024-12.

9.3. Ressalta-se, ainda, que esta análise se baseou na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária, nos termos das correspondências, documentos juntados aos autos e processos citados.

9.4. Todavia, ressaltamos que a adequabilidade econômico-financeira do investimento proposto em relação ao patamar tarifário vigente do Contrato não integrou o escopo da presente análise, devendo ser avaliada em momento oportuno, caso a proposta seja acolhida.

9.5. Conclui-se, portanto, do ponto de vista contratual, pela viabilidade de inclusão de área de escape no [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), estando sua efetiva aplicação condicionada à apresentação de estudos técnicos que atestem sua viabilidade.

9.6. A inclusão da referida obrigação por meio do processo de revisão quinquenal possibilita o ajuste do contrato de concessão conforme as novas realidades e necessidades que surgem ao longo do tempo.

10. ENCAMINHAMENTOS

10.1. Considerando os procedimentos do processo de revisão quinquenal, sugerimos que o pleito seja submetido à apreciação da Diretoria da ANTT para deliberação.

10.2. Por fim, sugere-se o envio da presente análise via Ofício à Concessionária, e Despacho à COGIR/GEGR, para conhecimento dos resultados e encaminhamentos propostos.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 16/07/2025, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 16/07/2025, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **32754117** e o código CRC **53CB55B7**.

Referência: Processo nº 50500.019768/2025-51

SEI nº 32754117

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br